



El Examen de Aspirante

al ejercicio del notariado

Regulado por los **Artículos 92 a 107** · Última reforma **Dec. 402, P.O. 01 nov 2014**

La **patente de aspirante** es la primera puerta de la carrera notarial: acredita que quien la obtiene domina, en la práctica, la redacción de instrumentos y el criterio jurídico que exige la fe pública.

1 ¿Quién puede presentarlo? Requisitos

ART. 92 · 82

 Nacionalidad Ser mexicano por nacimiento (frac. I, art. 82).	 Edad De 30 a 60 años de edad cumplidos.
 Profesión Licenciado en Derecho o Abogado con título registrado.	 Conducta Persona honesta, buena conducta y sin condena por delito intencional (frac. V, VIII).
 Vecindad Ser vecino del Estado y sin impedimento físico para la función (frac. VI, IV).	 Y, sobre todo... Ser aprobado en el examen que establece esta Ley (frac. IV, art. 92).

ARTÍCULO 96

El Jurado: cinco sinodales

Ante quienes se sortea el tema y se sustenta el examen



Gobernador del Estado
PRESIDENTE



Secretario Gral. de Gobierno
VOCAL



Director Gral. de Gobierno
SECRETARIO



Presidente del Colegio de Notarios
VOCAL



Delegado Especial del Colegio
VOCAL

2 El camino, paso a paso

ART. 94 - 105

- 1 Solicitud al Gobernador**
El interesado presenta su solicitud al Gobernador, quien la turna al Secretario General de Gobierno para que opine si se cumplen los requisitos. **ART. 94**
- 2 Estudio y señalamiento**
Aprobada la documentación, el expediente pasa al Director General de Gobierno, quien fija **hora, día y lugar** del examen. **ART. 95**
- 3 Sorteo del tema**
Reunidos el jurado y el sustentante, se ponen a disposición **20 sobres cerrados, sellados y rubricados**; el aspirante escoge uno y se le da a conocer el tema. **ART. 99 · 101**
- 4 Prueba práctica: redactar el instrumento**
Dispone de **5 horas ininterrumpidas**, bajo vigilancia y sin auxilio de terceros, pudiendo apoyarse en los códigos y libros necesarios. **ART. 97 · 101**
- 5 Lectura e interrogatorio**
El aspirante lee su trabajo ante el jurado, que puede interrogarlo sobre el caso jurídico-notarial del tema que le correspondió. **ART. 102**
- 6 Deliberación y fallo**
El jurado resuelve **en privado**; el acta la levanta el Secretario y la firman todos los integrantes. **ART. 104 · 105**

20 temas en sobres cerrados, de los que se sortea uno	5 horas ininterrumpidas para redactar el instrumento	5 sinodales integran el jurado del examen	1 año de espera para repetir si se reprueba
---	--	---	---

3 ¿Cómo se califica y qué se obtiene?

ART. 103 - 108

 Qué evalúa el jurado - La solidez jurídica del instrumento redactado. - La redacción gramatical: claridad y precisión del lenguaje. - La competencia al responder a las preguntas del jurado. Se aprueba por mayoría de votos del jurado en sentido de aprobar (Art. 104). No debe confundirse con el examen de <i>oposición</i>, que sí exige calificación mínima de 7.	 El resultado: la patente - Aprobado, el Ejecutivo expide la patente de aspirante al ejercicio del notariado. - Se registra en la Secretaría de Gobierno y en el Consejo de Notarios, con el retrato del interesado. - Se publica en el Periódico Oficial, sin costo para el interesado. Si se reprueba, no podrá concederse nuevo examen sino después de un año del primer acto (Art. 104).
--	---